NOTAS

Para la realización del ejercicio se tendrán en cuenta los siguientes criterios y consideraciones:

- La fecha de resolución del ejercicio será la del día de hoy: 18 de abril de 2026.

- Se considerará que la normativa sustantiva y procedimental que ha estado vigente en todos los ejercicios ha sido la misma, y es la que está vigente a fecha de hoy.

- Cada supuesto del ejercicio es independiente y autónomo, debiéndose hacer abstracción del resto de supuestos en orden a la contestación a las cuestiones que en cada uno de ellos se plantea.

- La respuesta a cada uno de los supuestos debe ser motivada, con indicación de los artículos y la norma a la que pertenecen estos, en los que se basa jurídicamente la misma.

- El ejercicio deberá escribirse de tal modo que permita su lectura por cualquier miembro del Tribunal, evitando la utilización de abreviaturas o signos no usuales en el lenguaje escrito.

- Las preguntas se considerarán correctamente contestadas si los cálculos numéricos se justifican pero la operación se deja indicada.

DOCUMENTO PUBLICADO EL DÍA 5 DE MAYO DE 2026

SUPUESTO 1

El Sr. XX y la Sra. YY son un matrimonio, casado en régimen económico-matrimonial de separación de bienes, con residencia fiscal en 2025 en la ciudad de Sabadell.

Durante el año 2025, los rendimientos del trabajo obtenidos por ambos cónyuges han sido los siguientes:

El Sr. XX ha trabajado durante todo el año en la empresa 7P S.L., percibiendo un salario de 120.000 euros. No obstante, durante los meses de septiembre y octubre de 2025 ha trabajado en París para una sucursal de su empresa situada en Francia para realizar un estudio de viabilidad relacionado con la misma, recibiendo además específicamente por estos trabajos la cantidad de 25.000 euros.

Igualmente, su empresa ha abonado los gastos derivados de su desplazamiento en avión, así como los de manutención, a razón de 70 euros diarios durante los dos meses que ha trabajado en Francia. No ha percibido otras cantidades en concepto de dietas por estos trabajos realizados.

Las cantidades satisfechas en 2025 en concepto de cotizaciones al régimen general de la seguridad social han sido 2.000 euros.

La Sra. YY ha trabajado para la empresa PP como personal asalariado hasta el día 1 de febrero de 2025, fecha en la que fue despedida. Hasta dicha fecha, hubo percibido de la empresa un sueldo de 3.000 euros, siendo las cotizaciones realizadas al régimen general de la Seguridad Social de 300 euros. Desde el despido y hasta final de año, ha cobrado la prestación por desempleo por importe total de 18.000 euros, siendo los gastos satisfechos a la Seguridad Social de 700 euros.

La Sra. YY ha percibido una indemnización por el despido, que ha sido calificado como improcedente, de 25.000 euros, la cuantía establecida como obligatoria por el Estatuto de los Trabajadores.

Igualmente, la Sra. YY ha percibido en 2025 unas cantidades en concepto de atrasos devengados en el año 2024, por importe de 1.000 euros.

Por otra parte, el matrimonio es propietario de un piso situado en un municipio que no ha sido declarado como zona tensionada. El piso ha estado arrendado como vivienda permanente de los inquilinos desde el 1 de enero de 2025, fecha de la celebración del contrato de arrendamiento, hasta final de año por un importe mensual de 1.000 euros.

El piso fue adquirido por el matrimonio en el año 2015 por un importe total, gastos incluidos, de 190.000 euros. El valor catastral del mismo en el año 2025 ha ascendido a 200.000, correspondiendo el valor del suelo 100.000 euros y sin que dicho valor haya sido revisado en los últimos 15 años.

Durante el año 2025, el matrimonio ha pagado la cantidad de 1.000 euros en concepto de intereses y 1.200 euros de amortización de capital del préstamo que se solicitó para la adquisición del piso. Igualmente, durante 2025, los gastos por dicha vivienda han sido los siguientes:

-Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): 1.000 euros (todo el año).
-Comunidad de propietarios: 1.000 euros (todo el año).
-Gastos de reparación de una avería en el piso ya alquilado: 1.000 euros.

El matrimonio adquirió su vivienda habitual en año 2014, para cuya adquisición y financiación se suscribió un préstamo que continúan pagando. El 1 de diciembre de 2025, el matrimonio formalizó la venta de la misma, por un importe total, descontado los gastos, de 350.000 euros. En el momento de la transmisión, el préstamo pendiente de amortizar ascendía a 50.000 euros.

El valor de adquisición de la vivienda fue de 180.000 euros (valor revisado a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales), produciéndose unos gastos de adquisición adicionales de 20.000 euros.

El 31 de diciembre de 2025, han formalizado la adquisición de una nueva vivienda, con la intención de que la misma constituya su vivienda habitual, por un importe total, gastos incluidos de 300.000 euros.

En este año 2025, el matrimonio ha transmitido unas acciones de la entidad VV, que cotiza en Bolsa, por importe de 20.000 euros. Dichas acciones fueron adquiridas por ambos cónyuges en un porcentaje del 50 por ciento para cada uno de ellos en el año 2018 por un valor, gastos incluidos, de 10.000 euros.

Se pide:

PREGUNTA 1:

Análisis y cálculo del rendimiento neto del trabajo obtenido por el Sr. XX en el año 2025, con especial referencia a los rendimientos obtenidos en Francia.

PREGUNTA 2:

Análisis y cálculo del rendimiento neto del trabajo obtenido por la Sra. YY en el año 2025, con especial referencia a la regularización de los atrasos obtenidos.

¿Está obligada a presentar la declaración del IRPF del año 2025?

PREGUNTA 3:

Análisis y cálculo de los distintos rendimientos y rentas derivadas de la titularidad de sus bienes inmuebles en el año 2025.

Análisis y cálculo de las rentas derivadas de las distintas transmisiones de bienes realizadas por el Sr. “XX” y por la Sra. “YY” en el año 2025.

Analizar los efectos fiscales derivados de la transmisión de la vivienda habitual y posterior adquisición de la nueva.

SUPUESTO 2

La entidad INMUEBLES S.L., con domicilio social y fiscal en Cádiz, se encuentra dada de alta en el Régimen General del Impuesto sobre el Valor Añadido desde el año 2010, desarrollando la actividad de arrendamiento de viviendas y locales de negocio. No ha optado por el régimen especial de criterio de caja del IVA.

La entidad presenta las correspondientes autoliquidaciones de este Impuesto con carácter trimestral y se encuentra en prorrata general, sin que haya optado ni sea aplicable la prorrata especial. Asimismo, para el desarrollo de su actividad, no dispone de ninguna persona contratada a jornada completa.

Los ingresos de la entidad relativos a su actividad de arrendamiento durante el año 2025 han sido los siguientes:

- Ingresos derivados de inmuebles arrendados destinados exclusivamente a ser utilizados como viviendas: 30.000 euros cada trimestre.

- Ingresos derivados del arrendamiento de locales de negocio: 10.000 euros cada trimestre.

Los ingresos derivados de estos alquileres se han mantenido constantes todos los trimestres.

Las cuotas del IVA soportadas y deducidas por los citados arrendamientos, según se deduce de las correspondientes facturas recibidas y que han sido debidamente anotadas en el libro registro correspondiente han sido las siguientes:

TRIMESTRE	CUOTAS DE IVA SOPORTADAS TOTALES
1T	4.000 euros
2T	2.000 euros
3T	4.000 euros
4T	2.000 euros

En el año 2024, la prorrata definitiva fue del 50 por ciento. Igualmente, la autoliquidación del cuarto trimestre de 2024 supuso una cuota a compensar de 3.000 euros, que la entidad ha ido aplicando en las sucesivas autoliquidaciones hasta el máximo posible.

En relación a los bienes de inversión de su actividad de alquiler, procede indicar:

- Entre los bienes afectos a su actividad en período de regularización, se encuentra un inmueble adquirido como nuevo en el año 2021, cuya cuota soportada deducida en este año fue de 10.000 euros, siendo la prorrata definitiva de este año del 100 por 100.

- Igualmente, a lo largo del año 2025 ha transmitido uno de los locales por importe de 200.000 euros. Dicha transmisión ha resultado exenta de IVA, sin que el adquirente del mismo haya renunciado a la exención del Impuesto. Dicho local fue adquirido como nuevo en el año 2020, deduciéndose la totalidad del IVA soportado, que en dicho año ascendió a 20.000 euros.

Se pide:

PREGUNTA 4:

Análisis y cálculo de las liquidaciones correspondientes a los tres primeros trimestres del IVA, ejercicio 2025.

PREGUNTA 5:

Análisis y cálculo de la liquidación relativa al cuarto trimestre del IVA, ejercicio 2025, calculando la prorrata que pudiera proceder, antes de practicar las regularizaciones que pudieran proceder en relación con los bienes de inversión.

PREGUNTA 6:

Análisis y cálculo de las regularizaciones que pudieran proceder en relación a los bienes de inversión de la sociedad INMUEBLES S.L. en el año 2025.

SUPUESTO 3

La sociedad INMOBILIARIA J. PEREZ, S.L.U., con domicilio fiscal en Madrid, y dedicada a la promoción inmobiliaria de viviendas, ante los numerosos problemas con la Hacienda Estatal, ha decidido modificar su estrategia y acudir a una nueva consultoría que le permita encauzar y poner al día su situación fiscal. La entidad está obligada a recibir sus notificaciones a través de la DEHú.

A fecha de hoy, 18 de abril de 2026, la entidad no ha presentado ninguna de sus declaraciones y autoliquidaciones relativas al ejercicio 2025, así como no ha cumplido sus obligaciones generales de suministro de información relativas al ejercicio 2025 y cuyo plazo de cumplimiento se demora a 2026.

Así pues, en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), sus autoliquidaciones trimestrales no presentadas supusieron lo siguientes resultados:

TRIMESTRE	RESULTADO	
1T 2025	A COMPENSAR	-20.000
2T 2025	A INGRESAR	10.000
3T 2025	A COMPENSAR	-15.000
4T 2025	A INGRESAR	20.000

En relación a la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades de 2024, el resultado del ejercicio supuso un resultado tras ajustes de -150.000 euros, no resultando cuota tributaria a ingresar.

Asimismo, no se ingresaron las retenciones relativas a los cuatro trimestres de 2025, debiendo ingresar cada trimestre la cantidad de 500 euros.

En fecha de 10 de abril, le ha sido notificado a través de la DEHú un requerimiento por parte de la Oficina Gestora de su domicilio fiscal reclamándole la presentación de las autoliquidaciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido del ejercicio 2025, así como la presentación del modelo resumen anual relativo a dicho impuesto (modelo 390).

Como consecuencia de un procedimiento de comprobación limitada por el IVA relativo al periodo 4º Trimestre de 2023 y cuyo alcance fue "*comprobar la correcta tributación en el IVA de la venta del local nº 7, sito en la calle XX, de Madrid, número de protocolo notarial 2023100314*", se procedió a notificar resolución con liquidación provisional por el citado impuesto, incrementándose las bases y cuotas de IVA repercutidas, resultando una cuota tributaria de 50.000 euros, junto con los correspondientes intereses de demora.

El procedimiento de comprobación limitada se inició mediante requerimiento en el cual se solicitó la aportación del libro registro de facturas expedidas, así como la documentación relativa a la transmisión del local. El requerimiento fue puesto a disposición de la entidad a través de la DEHú el 10 de julio de 2025. La entidad no accedió al mismo, expirando el plazo correspondiente.

Toda vez que no procedió a la atención del anterior requerimiento, se emitió un nuevo requerimiento por parte de la Administración Tributaria, accediendo la entidad a dicha notificación en fecha 2 de septiembre. A la vista del mismo, la entidad procedió a solicitar una ampliación del plazo legalmente establecido.

El acuerdo de resolución resultante del procedimiento de comprobación con liquidación provisional se puso a disposición de la entidad el día 15 de enero de 2026, accediendo a dicha notificación al día siguiente. La sociedad en el curso del procedimiento manifestó la conformidad con la liquidación practicada.

El día 14 de febrero de 2026 se procedió a notificar el inicio del procedimiento sancionador derivado de la comprobación anterior

Se pide:

PREGUNTA 7:

Analizar, de manera razonada, las consecuencias fiscales de la presentación de las declaraciones y autoliquidaciones del Impuesto sobre el Valor Añadido a fecha 18 de abril de 2026, haciendo referencia a las sanciones, recargos o intereses que pudieran proceder.

PREGUNTA 8:

Analizar, de manera razonada, las consecuencias fiscales de los incumplimientos relativos al Impuesto sobre Sociedades y a las retenciones no ingresadas, haciendo referencia a las sanciones, recargos o intereses que pudieran proceder.

PREGUNTA 9:

En relación al procedimiento de comprobación limitada relativo al Impuesto sobre el Valor Añadido del periodo 4º Trimestre de 2023, indicar la procedencia y legalidad del mismo y la correcta actuación de la Administración Tributaria, así como al análisis de los plazos correspondientes.

Asimismo, calificar en su caso las posibles infracciones tributarias derivadas de las anteriores actuaciones e indicar las sanciones que pudieran proceder. No es necesario hacer cálculos.

SUPUESTO 4

Con fecha 3 de febrero de 2025 se notifica a la entidad EL PUENTE S.L., con domicilio fiscal en Salamanca, por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla y León el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación de carácter parcial por el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2023 limitadas a la comprobación de las *"Deducciones por doble imposición internacional"*.

El ejercicio económico de la entidad EL PUENTE S.L. coincide con el año natural y el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio 2023 asciende a 5,5 millones de euros.

Recibida la comunicación de inicio la entidad EL PUENTE S.L. quiere solicitar a la Administración Tributaria que la misma tenga carácter general respecto al ejercicio 2023 y que se extienda también al Impuesto sobre el Valor Añadido de los trimestres 1º, 2º, 3º y 4º de 2023.

En el curso del procedimiento se producen las siguientes circunstancias:

- En Diligencia Nº 2, de 3 de marzo de 2025, se solicita al obligado tributario la aportación, en el plazo de 10 días hábiles, de los documentos públicos o privados en que se reflejen los acuerdos o decisiones tomadas a tal efecto por la entidad o entidades participadas respecto a las rentas a las que se ha aplicado la deducción por doble imposición internacional y el soporte documental justificativo de los impuestos satisfechos en el extranjero respecto a dichas rentas.

  EL PUENTE S.L. aporta en el plazo otorgado por la Inspección los documentos correspondientes a las decisiones tomadas por las entidades participadas, pero no el soporte documental justificativo de los impuestos satisfechos en el extranjero.

  En Diligencias Nº 3 (de 24 de marzo de 2025) y 4 (de 21 de abril de 2025) se reitera el requerimiento, sin resultar atendido.

  Con fecha 27 de febrero de 2026 EL PUENTE S.L. aporta el soporte documental justificativo de los impuestos satisfechos en el extranjero.

- Tras la visita documentada en la Diligencia Nº 7, de 8 de julio de 2025, en la que se solicita diversa documentación al contribuyente y se le otorga un plazo de diez días para su aportación, EL PUENTE S.L. solicita una ampliación del plazo de 10 días adicionales, que la Administración Tributaria concede.

- Con fecha 14 de diciembre de 2025 EL PUENTE S.L. solicita a la Administración Tributaria que, en el periodo comprendido entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026, ambos inclusive, la Inspección no efectúe actuaciones con el obligado tributario y quede suspendido el plazo para atender los requerimientos efectuados al mismo.

  La Inspección acuerda conceder el plazo solicitado, reanudándose las actuaciones a partir del 16 de enero de 2026.

Con fecha 25 de enero de 2026 la entidad EL PUENTE S.L. notifica el cambio de domicilio social y fiscal desde Salamanca a Cáceres a la Administración Tributaria.

Se pide:

PREGUNTA 10

En relación con la solicitud de ampliación del alcance que quiere formular el contribuyente señale:

1. Procedencia de la solicitud en relación con la extensión del alcance del procedimiento de parcial a general en el caso del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2023 y respecto a la inclusión en dicho procedimiento con carácter general del Impuesto sobre el Valor Añadido 1T, 2T, 3T y 4T de 2023.

2. Plazo para efectuar la solicitud por EL PUENTE S.L.

3. Plazo para resolver por parte de la Administración Tributaria y efectos del incumplimiento del plazo de resolución.

PREGUNTA 11

Señale el plazo de duración de las actuaciones inspectoras que se habrá indicado a EL PUENTE S.L. en la comunicación de inicio de actuaciones notificada el 3 de febrero de 2025 y efectos de los hechos señalados sobre la duración de las actuaciones inspectoras.

PREGUNTA 12

Señale si el cambio de domicilio fiscal que comunica el contribuyente a la Administración Tributaria tiene alguna incidencia respecto al procedimiento de comprobación e investigación que se instruye a EL PUENTE S.L. por la Dependencia Regional de Inspección de Castilla y León.

SUPUESTO 5

La entidad EL GATO S.L., se dedica a la elaboración de textiles para el hogar. Su ejercicio económico coincide con el año natural.

La entidad EL GATO S.L., está siendo objeto de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación de alcance general respecto a los siguientes tributos y períodos:

- Impuesto sobre Sociedades 2024
- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 1º, 2º, 3º y 4º trimestre 2024

El INCN declarado en el ejercicio 2024 es de 10.000.000 euros.

En el curso del procedimiento inspector se ponen de manifiesto, entre otros, los siguientes hechos:

- EL GATO S.L. ha deducido gastos en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades por importe de 150.000 euros (IVA soportado deducido 31.500 euros) correspondientes a varias cestas-regalo enviadas a diversos empleados y clientes con motivo del nacimiento de sus hijos.

- Ha recibido servicios de asesoramiento por importe de 100.000 euros de una entidad residente en Francia. Se ha deducido como IVA soportado 21.000 euros.

- Ha comprado telas en España a una entidad vinculada por importe de 200.000 euros.

  La Inspección comprueba que el valor de mercado de los bienes adquiridos es de 180.000 euros.

- Ha vendido sábanas a un hotel de Marruecos por importe 50.000 euros, habiendo repercutido en la factura un IVA del 10 por ciento (5.000 euros).

- Ha deducido en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades gastos correspondientes a una indemnización por cese del anterior CEO de la empresa por importe de 1.200.000 euros. La indemnización que le hubiera correspondido de acuerdo con lo dispuesto en la normativa laboral es de 800.000 euros.

La base imponible declarada por el Impuesto sobre Sociedades es de 1.000.000 euros y la comprobada por la Inspección es de 1.300.000 euros.

En la autoliquidación presentada por el Impuesto sobre Sociedades 2024 (modelo 200) EL GATO S.L. ha declarado bases imponibles negativas pendientes de compensación procedentes del ejercicio 2018 por importe de 1.500.000 euros.

Se pide:

PREGUNTA 13

Identifique las contingencias fiscales en relación con el Impuesto sobre Sociedades.

PREGUNTA 14

Identifique las contingencias fiscales en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido.

PREGUNTA 15

Determine el importe de las bases imponibles negativas de ejercicios anteriores que pueden ser objeto de compensación en la liquidación que practique la Inspección.

SUPUESTO 6

La entidad LUNA S.L. tiene un ejercicio económico coincidente con el año natural y presentó, respecto al ejercicio 2022 la siguiente autoliquidación (modelo 200):

IS 2022	DECLARADO
Base imponible	1.500.000,00
Cuota íntegra	375.000,00
Deducciones y bonificaciones	175.000,00
Cuota líquida	200.000,00
Retenciones y pagos fraccionados	250.000,00
Cuota diferencial	-50.000,00

La devolución correspondiente a la autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades 2022 fue ordenada con fecha 20 de noviembre de 2023.

La entidad LUNA S.L. ha sido objeto de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación por el concepto Impuesto sobre Sociedades 2022 desarrolladas por la Dependencia Regional de Inspección de Madrid. Las actuaciones finalizaron con la incoación de un Acta de disconformidad A02 con fecha 20 de enero de 2025, en la que se practica la siguiente liquidación:

IS 2022	COMPROBADO
Base imponible	2.400.000,00
Cuota íntegra	600.000,00
Deducciones y bonificaciones	175.000,00
Cuota líquida	425.000,00
Retenciones y pagos fraccionados	250.000,00
Cuota diferencial	175.000,00
Autoliquidación modelo 200	-50.000,00
Cuota del Acta	225.000,00

Entre los hechos regularizados se encuentran gastos no deducibles por importe de 100.000 euros documentados en facturas falsas.

El acta fue confirmada por la Oficina Técnica, dictándose Acuerdo de liquidación con fecha 20 de mayo de 2025, que es notificado ese mismo día a la entidad LUNA S.L.

La Inspección considera que los hechos regularizados en el Acta de disconformidad son constitutivos de infracción tributaria por lo que inicia el correspondiente procedimiento sancionador, que finaliza con la notificación del Acuerdo de Resolución del Procedimiento Sancionador el 18 de noviembre de 2025.

Se pide:

PREGUNTA 16

Identifique:

1. Infracción tributaria cometida
2. Base de la sanción
3. Calificación de la infracción
4. Sanción a imponer, teniendo en cuenta que la entidad LUNA S.L. no ha sido sancionada con carácter previo

PREGUNTA 17

LUNA S.L. decide interponer reclamación económico-administrativa frente al Acuerdo de liquidación.

Señale:

1. Plazo para la interposición de la REA
2. Órgano ante el que debe presentarla
3. Órgano competente para su resolución
4. Plazo para resolver

PREGUNTA 18

LUNA S.L. solicita al interponer la reclamación económico-administrativa frente al Acuerdo de liquidación la suspensión de la ejecución del acto impugnado para lo cual quiere saber:

1. Importe de la garantía necesaria para obtener la suspensión
2. Garantías necesarias para obtener la suspensión automática
3. Si existe algún supuesto en el que pueda obtener dispensa de la obligación de prestar garantía
4. En el caso de que decida recurrir la sanción y quiera obtener la suspensión de la ejecución del acto impugnado si resulta de aplicación a la misma lo expuesto respecto a la liquidación o existe alguna particularidad

SUPUESTO 7

La entidad ALTOCASTILLO S.A., como resultado de actuaciones de comprobación limitada realizadas en el ámbito de Gestión tributaria, es deudora frente a la Hacienda Pública por los siguientes conceptos tributarios:

CONCEPTO	IMPORTE	FECHA LIQUIDACIÓN	FECHA NOTIFICACIÓN
Impuesto Sociedades 2023	50.000	08/11/2025	26/11/2025
Sanción Impuesto Sociedades 2023	20.000	08/11/2025	26/11/2025

Ninguna de las deudas anteriores es ingresada dentro del plazo voluntario de ingreso.

Con fecha 12 de enero de 2026, presenta declaración complementaria por el Impuesto sobre Sociedades 2024 con resultado a ingresar 30.000 euros. No efectúa ingreso ni solicita aplazamiento en el momento de la presentación.

El día 23 de enero de 2026, sin haber recibido notificación de la Agencia Tributaria, y utilizando la carta de pago recibida con la propuesta de liquidación, ingresa la cantidad adeudada por el concepto de Sanción Impuesto de Sociedades 2023, por importe de 20.000 euros.

Con fecha 5 de febrero de 2026, recibe notificación de la providencia de apremio de las dos deudas restantes. Con fecha 10 de febrero de 2026, realiza el ingreso de la cantidad requerida por el concepto Impuesto de Sociedades 2024.

Respecto a Impuesto de Sociedades 2023, no realiza ingreso alguno, y dentro del plazo de un mes incluido en la notificación, interpone recurso de reposición contra la providencia de apremio notificada alegando la existencia de determinados gastos que no habían sido tenidos en cuenta en la propuesta de liquidación por el órgano gestor, y que acredita en cuantía de 10.000 euros, aportando los justificantes correspondientes. No solicita suspensión ni aporta garantía suficiente.

La entidad ALTOCASTILLO S.A., no realiza ningún ingreso por este concepto dentro del plazo concedido en la notificación de la providencia de apremio.

Con fecha 15 de marzo de 2026, se reconoce a la entidad el derecho a la devolución de 10.000 euros por el concepto tributario IVA 4T 2025. La sociedad es titular de una imposición a plazo fijo en una entidad bancaria por importe de 20.000 euros. Es propietaria también de un inmueble valorado en 100.000 euros, y créditos pendientes de cobro de sus clientes por importe de 10.000 euros.

Se pide:

PREGUNTA 19:

Indicar en qué fecha finaliza el plazo de ingreso en voluntaria de cada una de las tres deudas anteriores.

Indicar los plazos de ingreso que se incluirán en las dos providencias de apremio notificadas en fecha 5 de febrero de 2026.

Respecto a cada una de las tres deudas anteriores, determinar el recargo ejecutivo que procede y la exigencia o no de intereses de demora.

PREGUNTA 20:

Señalar si el motivo de la impugnación de la providencia de apremio alegada relativa al Impuesto de Sociedades de 2023 es procedente y si la interposición del recurso suspende el procedimiento de apremio.

Enumerar los motivos de oposición contra la providencia de apremio que son incluidos en la Ley 58/2003 de 28 de diciembre, General tributaria.

PREGUNTA 21:

Indicar si procede aplicar el importe reconocido a devolver al cobro de la deuda tributaria, en qué fecha y en virtud de qué figura jurídica.

Señalar la cuantía por la que se procederá a embargar los bienes y derechos de la entidad y en qué orden se procederá al embargo, en su caso, considerando que el obligado tributario no ha solicitado ninguna alteración al orden señalado en la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General tributaria.

SUPUESTO 8

El Sr. TORERO presenta en plazo de declaración, autoliquidación de IRPF 2024 con un resultado de 60.000 euros a ingresar con solicitud de aplazamiento. El 5 de agosto de 2025, se notifica acuerdo de concesión de aplazamiento de pago, fijándose como nueva fecha límite de ingreso el 5 de octubre de 2025. El importe de los intereses calculados en el acuerdo de concesión del aplazamiento de pago, es de 500 euros.

Como garantía, el Sr. TORERO aporta aval solidario de entidad de crédito.

Llegada la fecha de vencimiento, el Sr. TORERO no atiende el pago de la cantidad adeudada. Notificada la providencia de apremio al obligado tributario en fecha 20 de noviembre de 2025, el Sr. TORERO no realiza ingreso de cantidad alguna.

Con independencia de la deuda anterior, durante el último trimestre de 2025, se han liquidado nuevas deudas al Sr. TORERO, que se encuentran en fase de embargo desde el 21 de noviembre de 2025, por importe conjunto de 100.000 euros.

El 30 de noviembre presenta solicitud de aplazamiento de dichas deudas, comprometiéndose a aportar garantía suficiente. El aplazamiento es denegado mediante acuerdo notificado en fecha 15 de diciembre.

Como resultado de la investigación patrimonial se comprueba que el Sr. TORERO percibe mensualmente una pensión por un importe que no supera el Salario Mínimo Interprofesional, que se ingresa en cuenta bancaria de la que el Sr. TORERO es titular único. Notificada a la entidad el embargo de dicha cuenta bancaria, se informa a la Agencia de que el saldo existente en el momento de la presentación de la diligencia de embargo coincide exactamente con el importe de la pensión.

Además, el obligado tributario es titular junto a su esposa, con cotitularidad indistinta, de una cuenta abierta en una entidad financiera que presenta saldo en el momento de presentación de la diligencia de embargo, de 20.000 euros.

Por último, el Sr. TORERO es copropietario al 50 por ciento de un inmueble adquirido en gananciales, que comparte con su hermano. Anotado el embargo del inmueble en el Registro de la Propiedad, el Registrador nos comunica que existe una carga posterior al embargo anotado por la Agencia Tributaria.
No se conocen más bienes embargables.

Se pide:

PREGUNTA 22:

Indicar qué tipo de interés de demora se exigirá en el acuerdo de Aplazamiento teniendo en cuenta la garantía aportada.

Señalar cuál es el importe de la garantía cubierta por el aval aportado, y la vigencia del mismo, teniendo en cuenta que se consideró suficiente por el órgano competente.

Indicar la cantidad sobre la que se dictará la providencia de apremio notificada al Sr. TORERO.

Actuaciones a realizar tras el incumplimiento del plazo de ingreso en periodo ejecutivo concedido al Sr. TORERO en la notificación de 20 de noviembre de 2025: a quién se exigirá el pago y cantidad exigida.

PREGUNTA 23:

Indicar si procede la presentación de la solicitud de aplazamiento de 30 de noviembre en esta fase del procedimiento y hasta qué momento podría presentarse, en su caso.

Señalar si, en su caso, supondría la suspensión del procedimiento de embargo.

Posibles actuaciones de embargo a realizar sobre la pensión percibida por el Sr. TORERO.

Indicar si es posible el embargo directo de la pensión a la entidad pagadora, o, en su caso, del saldo existente en la cuenta bancaria en el momento de presentación de la diligencia.

PREGUNTA 24:

En relación al saldo de 20.000 euros, indicar el importe que quedará efectivamente embargado de acuerdo con la presunción legal de titularidad, y la posibilidad de probar titularidad distinta.

En cuanto al inmueble, señalar las notificaciones de diligencia de embargo que, de acuerdo con la Ley 58/2003, de 28 de diciembre, General tributaria, habrá de realizar la Agencia Tributaria.

En cuanto a las dos diligencias de embargo anteriores, señalar si se admitiría como causa de impugnación la falta de notificación de alguna de las deudas en periodo voluntario.

SUPUESTO 9

El Sr. PELÁÑEZ, deudor a la Hacienda pública por diversos conceptos tributarios, fallece el 1 de diciembre de 2025.

A fecha de su fallecimiento, las deudas del Sr. PELÁÑEZ que constan como pendientes de pago en la base de datos de la Agencia Tributaria, son las siguientes:

CONCEPTO	IMPORTE PRINCIPAL	RECARGO APREMIO	ÚLTIMA ACTUACIÓN EMBARGO NOTIFICADA
Aplazamiento incumplido IVA 2020	30.000	6.000	15/01/2022
Liquidación IRPF 2023	50.000	10.000	26/11/2025
Sanción IRPF 2023	20.000	4.000	26/11/2025

El Sr. PELÁÑEZ muere estando viudo, designando en sus disposiciones testamentarias a sus dos hijas, mayores de edad, Celia y María PELÁÑEZ, como herederas universales. Las dos hijas aceptan la herencia en escritura pública otorgada el 3 de febrero de 2026.

El Sr. PELÁÑEZ era titular a fecha de su fallecimiento del 100% de las participaciones sociales de la entidad PELÁÑEZ S.L., entidad disuelta y liquidada, que a fecha de su liquidación tenía pendiente de pago a la Agencia Tributaria las siguientes deudas:

CONCEPTO	IMPORTE PRINCIPAL	RECARGO APREMIO	ÚLTIMA ACTUACIÓN EMBARGO NOTIFICADA
Autoliquidación IVA 3T/2020	15.000	3.000	04/03/2021
Liquidación Imp Sociedades 2021	30.000	6.000	15/10/2023
Sanción Imp Sociedades 2021	10.000	2.000	15/10/2023

En fecha 5 de marzo de 2026, cada una de las herederas del Sr. PELÁÑEZ percibe la cantidad de 25.000 euros en concepto de cuota de liquidación.

Se pide:

PREGUNTA 25:

Indicar la posibilidad de exigir el pago a las herederas de cada una de las tres deudas pendientes a fecha de fallecimiento del Sr. PELÁÑEZ, como persona física, y la cuantía a exigir por deuda. Justificar la respuesta para cada una de ellas.

PREGUNTA 26:

Indicar cómo continuará la Dependencia encargada de la gestión del expediente el procedimiento de recaudación y los requisitos exigibles para la continuación del procedimiento.

Señalar qué porcentaje de la deuda exigible se requerirá a cada una de las herederas. Justifique la respuesta.

Señalar los efectos que para Doña Celia tendrá el hecho de que Doña María PELÁÑEZ satisfaga la totalidad de la deuda requerida por la Agencia Tributaria.

PREGUNTA 27:

Indicar para cada una de las deudas pendientes de la sociedad disuelta y liquidada, si pueden exigirse a las herederas y por qué. Indicar la cuantía a exigir para cada una de las deudas, en su caso.

Indicar la cuantía a exigir a cada una de las herederas en este caso concreto.

SUPUESTO 10

La empresa TODO MALETINES S.L., importa 1.000 maletines portadocumentos (clasificación arancelaria: 42021110) procedentes de China. El valor de transacción es de 100 euros/unidad. Arancel 3 por ciento.

Los gastos en que incurre la empresa son:

- Seguro: 500 euros.
- Servicios que le presta un intermediario: 100 euros.
- Carga en origen y transporte hasta el puerto de Valencia: 1.000 euros.
- Descarga en destino: 400 euros.
- Transporte desde Valencia a Madrid: 300 euros.

A su llegada al territorio aduanero de la Unión, dado que los maletines no van a ser objeto de venta inmediata, la empresa solicita su inclusión en el régimen de depósito aduanero, en un almacén temporal sito en Madrid.

Para todas sus formalidades aduaneras, actúa como representante indirecto la entidad CUSTOMSLOG S.L.

Tras el transcurso de tres meses, tiene lugar la venta de los maletines a unos grandes almacenes, por lo que se presenta la declaración aduanera de despacho a libre práctica. Sin embargo, se comprueba por la Aduana que 350 maletines han desaparecido, sin que exista justificación documental de la merma, destrucción o traslado autorizado de los mismos.

Se pide:

PREGUNTA 28:

¿Qué efectos tiene sobre el devengo de los derechos de importación y del IVA a la importación el régimen de depósito aduanero solicitado por la empresa?

¿Qué obligaciones recaen sobre el titular de la mercancía durante su permanencia en el depósito?

PREGUNTA 29:

Determinación del valor en aduana de los maletines importados por TODO MALETINES S.L.

Cálculo de la deuda aduanera de importación correspondiente al despacho a libre práctica de la mercancía existente, así como el IVA a la importación. Breve referencia al momento y lugar del nacimiento de la deuda aduanera de importación y deudor.

PREGUNTA 30:

Desde el punto de vista aduanero, ¿qué consecuencias tiene la desaparición de los 350 maletines? Determinar si se produce el nacimiento de la deuda aduanera de importación y, en ese caso, indicar el momento del mismo y el cálculo la deuda aduanera de importación, así como, el correspondiente al IVA a la importación, indicando quién sería el responsable del pago de la deuda aduanera teniendo en cuenta la actuación del representante indirecto CUSTOMSLOG S.L.